

Misri bin Mohd Sahlan

lwn

Salawati binti Tokimin

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Kes Rayuan No. 10000-005-0080-2022, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel) dan YA Dato' Hj. Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)
22 Mac 2023 / 29 Sya'ban 1444H]**

Peguan Syarie:

Perayu : *Tidak diwakili*

Responden: *Tidak diwakili*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan notis rayuan melalui kes Rayuan No. 10000-005-0080-2022. Perayu berhasrat untuk membuat rayuan ke atas perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 22/8/2022 dalam kes Mal No. 10300-005-0051-2022.

[2] Pada 16/1/2023, Perayu telah memfailkan Borang MS 19 (Notis Penarikan Balik) dengan hasrat untuk menarik balik keseluruhan tindakan ini terhadap Responden.

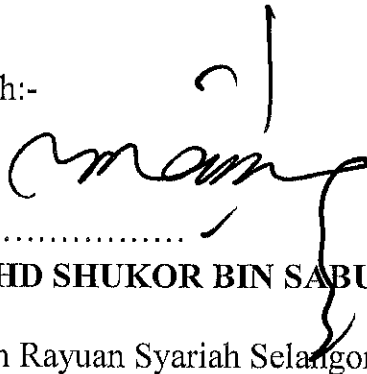
[3] Namun begitu, Atas kegagalan Perayu untuk hadir pada sidang hari ini (22/3/2023) tanpa sebarang alasan yang munasabah diberikan, Kami berpandangan bahawa Pihak Perayu sudah tidak berminat untuk meneruskan prosiding kes ini dan mewajarkan kes ini dibatalkan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Rayuan Perayu dan atas kegagalan Perayu untuk hadir pada sidang hari ini tanpa alasan yang munasabah, maka **KAMI SEBULAT SUARA MEMUTUSKAN -**

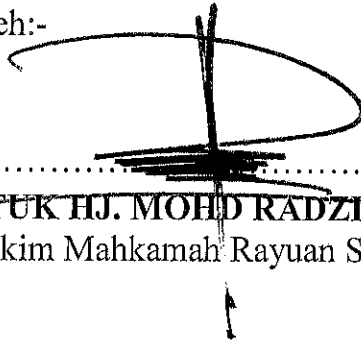
1. Kes Rayuan No. 10000-005-0080-2022 adalah **DIBATALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



3. **YA DATO' HJ. MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor